

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ДОЛОМИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СТУДЕНА – УЧАСТЪК III“, ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК, СКЛЮЧЕН НА 21 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД, ГР. СОФИЯ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2008 Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Днес, 8-ти октомври 2025 г. в гр. София, Република България, в сградата на Министерство на енергетиката, на основание:

- чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 503 на Министерския съвет от 25 юли 2025 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити, от находище „Студена – участък III“, община Перник, област Перник, и

- чл. 33, ал. 1 и чл. 55 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити, от находище „Студена – участък III“, община Перник, област Перник, сключен на 21 декември 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Автомагистрали Хемус“ АД, гр. София, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 6 февруари 2008 г. и Допълнително споразумение № 2 от 27 октомври 2023 г. („Договора“), между

СТРАНИТЕ

1. Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката Жечо Станков,

2. „Витез Проспект“ АД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831643461, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1172, район Изгрев, ул. „Тинтява“ № 126, офис № 4.1, представлявано от изпълнителния директор Даяна Грозданова, и

3. „Находище Студена“ ЕООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 208221127, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1113, район Изгрев, ж.к. „Дианабад“, ул. „Тинтява“ № 15-17, представлявано от управителя Даниел Цветанов,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. „Витез Проспект“ АД, гр. София, прехвърля на „Находище Студена“ ЕООД, гр. София, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 887 на Министерския съвет от 10 ноември 2004 г., Решение № 427 на Министерския съвет от 5 юни 2023 г. и Договора.

Чл. 2. (1) „Находище Студена“ ЕООД, гр. София, приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на „Витез Проспект“ ЕАД, гр. София, произтичащи от Решение № 887 на Министерския съвет от 10 ноември 2004 г., Решение № 427 на Министерския съвет от 5 юни 2023 г. и Договора.

(2) „Находище Студена“ ЕООД, гр. София, поема всяко неизпълнено от „Витез Проспект“ АД, гр. София, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 3. (1) В срок до 10 (десет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение „Находище Студена“ ЕООД, гр. София, се задължава да предостави безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция по чл. 16, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 1 от Договора, за 2025 г. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2026 г.

(2) Концедентът връща оригинала на предоставената банкова гаранция за 2025 г. на „Витез Проспект“ АД, гр. София, в срок до 10 (десет) дни след представяне на банковата гаранция по ал. 1.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 1, „Находище Студена“ ЕООД, гр. София, дължи реално изпълнение и неустойката по чл. 38, ал. 3 от Договора.

Чл. 4. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение министърът на енергетиката и „Находище Студена“ ЕООД, гр. София, сключват договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение, за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условията на чл. 16, ал. 4, ал. 6 - 13 от Договора.

(2) В срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1, натрупаните до датата на подписване на допълнителното споразумение суми в размер на 22 904,44 (двадесет и две хиляди деветстотин и четири лева и четиридесет и четири стотинки), внесени от „Витез Проспект“ АД, гр. София, по откритата от него доверителна банкова сметка със специално предназначение, се превеждат в сметката по ал. 1.

(3) При неизпълнение на задължението по ал. 2 в определения срок, „Находище Студена“ ЕООД, гр. София, се задължава да внесе по сметката по ал. 1 сума в размер на 22 904,44 (двадесет и две хиляди деветстотин и четири лева и четиридесет и четири стотинки), съответстваща на сумата, внесена от „Витез Проспект“ АД, гр. София, по откритата от него доверителна банкова сметка със специално предназначение до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на срока по ал. 2.

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по ал. 1 и 3 „Находище Студена“ ЕООД, гр. София, дължи реално изпълнение и неустойката по чл. 38, ал. 3 от Договора, за всяко едно задължение. Неустойката по предходното изречение не се дължи в случай, че договорът за доверителна банкова сметка не е сключен, съответно плащанията по сметката не са направени по причини, за които концесионерът не отговаря.

Чл. 5. Член 24 от Договора се изменя и допълва така:

1. в ал. 1, т. 4 след думите „приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата“ се поставя точка, а текстът до края на изречението са заличава;

2. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Размерът на концесионното плащане по ал. 1, т. 3 и минималният размер на концесионното плащане по ал. 1, т. 4 и 5 се променят с акт на министъра на енергетиката, считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне.“

3. Създава се ал. 8 със следното съдържание:

„(8) Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства. Концесионно плащане не се дължи от датата, на която е започнало реализирането на дейностите по съгласувания проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Датата на стартиране на дейностите се удостоверява с подписан между концесионера и представител/и на концедента протокол или с протокол за предаване на строителната площадка, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.). Концесионерът уведомява министъра на енергетиката предварително в 14-дневен срок за предвидената дата на подписване на протокола по предходното изречение.“

Чл. 6. Член 37 от Договора се изменя така:

1. алинея 2 се отменя;

2. в ал. 3 думите „неустойката по предходната разпоредба“ се заменят с „лихвата по ал. 1“;

Чл. 7. В чл. 38, ал. 2 от Договора се изменя така:

„(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от непаричните задължения по чл. 6, т. 2-4, т. 14 или по чл. 24, ал. 5 от този договор за повече от 3 (три) месеца, освен правото да получи неустойката по предходната разпоредба, концедентът има право да прекрати едностранно този договор без да дължи каквото и да е обезщетение или каквито и да е неустойки.“

Чл. 8. В член 45, т. 2 думите „непряко обекта на концесия или неговото използване“ се заменят с „пряко използването на обекта на концесия“.

Чл. 9. В чл. 46 точки 2 и 3 се заличават.

Чл. 10. В чл. 51, ал. 2 от Договора адресът за кореспонденция с концесионера се изменя така:

„ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

Република България

гр. София, п. к. 1113, район Изгрев, ж.к. „Дианабад“, ул. „Тинтява“ № 15-17

„Находище Студена“ ЕООД

телефон: 0887 555 511

e-mail: tsvetanov@vitezprospect.eu"

Чл. 11. Навсякъде в Договора, освен в преамбюла, наименованието „Автомостриали Хемус“ АД, гр. София/„Витез Проспект“ АД, гр. София, се заменя с „Находище Студена“ ЕООД, гр. София.

Чл. 12. Допълнително споразумение № 2 от 27 октомври 2023 г. се изменя така:

1. в чл. 3, ал. 1, т. 2, изр. второ се допълва, като след думите „на всеки 5 (пет) години от срока на удължаването“ се поставя запетая и се добавя „както и при необходимост,“;

2. Член 6, ал. 2 се изменя така:

„(2) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на проекта по чл. 6, т. 3 от Договора, концесионерът е длъжен след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася ежегодно до 31 януари сума, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена набраната сума по сметката за изтеклия срок на концесията.“

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити, от находище „Студена – участък III“, община Перник, област Перник, сключен на 21 декември 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Автомостриали Хемус“ АД, гр. София, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 6 февруари 2008 г. и Допълнително споразумение № 2 от 27 октомври 2023 г., състои се от 5 (пет) страници, изготвено е в три еднообразни екземпляра – по един за концедента, за „Витез Проспект“ АД, гр. София, и за „Находище Студена“ ЕООД, гр. София, и влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – доломити, от находище „Студена – участък III“, община Перник, област Перник, сключен на 21 декември 2004 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на

регионалното развитие и благоустройството и „Автомагистрала Хемус“ АД, гр. София, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 6 февруари 2008 г. и Допълнително споразумение № 2 от 27 октомври 2023 г., остават непроменени.

ЗА КОНЦЕДЕНТА

ЗА „ВИТЕЗ ПРОСПЕКТ“ АД

.....
ЖЕЧО СТАНКОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА



.....
ДАЯНА ГРОЗДАНОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЗА „НАХОДИЩЕ СТУДЕНА“ ЕООД

.....
ДАНИЕЛ ЦВЕТАНОВ
УПРАВИТЕЛ